



لدى مقام محكمة دبي الإستئنافية "" الموقرة
في الاستئناف رقم 80 / 2026 إستئناف تنفيذ تجاري

مقدمة من :

المستأنف ضده :-

1- بشار كاظم سعيد الجوهري

بوكالة المحامي / فاطمة محمد المازمي

ضد

المستأنف : اسلام جمال زكي محمد .

الموضوع / مذكرة جوابية على الإستئناف مقدمه من المستأنف ضده

أمام المحكمة الموقرة بجلسة 2026/03/10

أولاً :- الوقائع

تمسك وإحالة-

يعتصم المستأنف ضده بإنكار كافة إدعاءات المستأنف والتي جاءت بإدعاءات وإفتراءات لا أساس لها من الصحة ومخالفه للواقع والقانون حوتها لائحة الإستئناف بين دفتيها كما نتمسك بقرار سعادة قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية علي الشيك والذي إرتد لعدم كفاية الرصيد الذي جاء موافقاً لصحيح القانون معملاً لأحكامه ومؤيداً لصحة دفاع المستأنف ضده المؤيد بالمستندات ونجملها بالإتي قام المستأنف بتحرير شيك رقم (500017) مستحق بتاريخ 2025/11/20 بقيمة (100,000 درهم) المسحوب على مصرف ابوظبي الإسلامي نظير دين عليه لصالح المستأنف ضده ، وعند قياد المستأنف ضده بإيداع الشيك لدي البنك لصرف قيمة أفاد البنك بعدم وجود رصيد كافي وأرتد الشيك لعدم كفاية الرصيد وعند مطالبة المستأنف بالسداد ماطل ولم يسدد مما حدا بالمستأنف ضده إلي اللجوء إلي القضاء وسلوك الطريق الذي رسمه القانون لتوافر شروط قيد

تنفيذ شيكات لمطلبت المستأنف بسداد الدين الذي عليه ، ثم بعد ذلك فوجئ
المستأنف ضده بقيد المستأنف إستئناف تنفيذ تجاري معترضاً علي فتح المستأنف
تنفيذ شيكات .

(المستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة - صورة من الشيك وشهادة إرتجاعه من البنك لعد كفاية
الرصيد .

ثانياً : - الدفوع

أولاً: - الدفع بعدم قبول الاستئناف لقيده بغير الطريق الذي رسمه القانون للأسباب
الآتية:-

1- ورد في صد لائحة إستئناف المستأنف بأنه يطعن على القرار الصادر
بتزويل الشيك بالصيغة التنفيذية الصادر في التنفيذ رقم 2026/623 تنفيذ
شيكات بتاريخ 2026/01/ 08 ومنطوق الحكم على السلطات والجهات
المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين
على تنفيذه ولو جبرا متى طلب إليها ذلك معلاً ذلك بأن الشيك .
وحيث أن قرار سعادة قاضي التنفيذ وافق صحيح الواقع والقانون لإستناده
إلي نصوص القانون وتطبيقاً للقواعد القانونية والسوابق القضائية بعد
تحصيل صحيح وفهم لحقيقة الواقع فجاء الحكم ناصحاً ينطق بالحق
متوافقاً مع صحيح القانون .

2- وفقاً لما نصت عليه المادة (635) مكرر من قانون المعاملات
المدنية والتجارية على الآتي:

يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً
تنفيذياً وفقاً للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المشار إليه، ولحامله

طلب تنفيذه، كلياً أو جزئياً، جبراً وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار إليها في هذه المادة".

-وأيضاً ما نصت عليه المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على أن :-

1) يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية)
وهذه الدلائل مجتمعة تدل على أن الشيك لا يكون سنداً تنفيذياً إلا إذا كان مثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته، فإذا أثبت على الشيك ذلك يكون لحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً جبراً برفع الأمر مباشرة إلى قاضي التنفيذ للحصول على الصيغة التنفيذية عليه وتنفيذه وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها قانون الإجراءات المدنية في ذلك

ولما كان ذلك فإن المستأنف لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون وكان يتعين عليه قيد منازعه موضوعية وليس إستئناف تنفيذ تجاري علماً بأن القرار المطعون عليه وليس من القرارات التي يجوز إستئنافها وفقاً لنص المادة 209 من قانون الإجراءات المدنية كما أنه خاص بتنفيذ شيكات وليس موضوع تجاري مما يكون معه القضاء بعدم قبول الاستئناف لقيد بغير الطريق الذي رسمه القانون .

• والمقرر - في قضاء محكمة التمييز - أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وأنه لا يجوز للمرء أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير وبالتالي فإن الفواتير وكشوف الحساب المعدة من المستشفى لتحديد قيمة تكاليف العلاج لا تصلح دليلاً على المريض أو الملتزم بدفع نفقات العلاج بصحة مديونيته بكامل المبالغ الواردة بها ما لم يقر بمضمونها صراحةً أو ضمناً .

حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 29-09-2022

في الطعن رقم 237 / 2022 طعن مدني

• والمقرر - في قضاء محكمة التمييز - ووفقاً لما نصت عليه المادة 143 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الاجراءات المدنية على أنه:

(1- استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة- إلكترونياً أو ورقياً- وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً محدداً بذاته أو معيناً بنوعه ومقداره.

(2- تتبع الأحكام الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية باستثناء الشيك المعتبر سنداً تنفيذياً بموجب الفقرة (د) من البند (2) من المادة (212) من هذا القانون). 1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

2- السندات التنفيذية هي: -

أ. الأحكام والأوامر وتشمل الأحكام الجزائية فيما تضمنته من رد وتعويضات وغرامات وغيرها من الحقوق المدنية.

ب. المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق. محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. د. الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة).

والنص في المادة 667 من المرسوم بقانون إتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية :-

على أن (يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية) تدل مجتمعه على أن الشيك لا يكون سنداً تنفيذياً إلا إذا كان مثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته، فإذا أثبت على الشيك ذلك يكون لحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً جبراً برفع الأمر مباشرة إلى قاضي التنفيذ للحصول على الصيغة التنفيذية

عليه وتنفيذه وفقاً للقواعد والاجراءات التي يحددها قانون الاجراءات المدنية في ذلك،
ينبى على ذلك إذا كان سبب ارتجاع الشيك لغير الحالتين المشار اليهما سلفاً كارتجاع
الشيك بسبب غلق الحساب فلا يمكن اعتباره سنداً تنفيذياً ويجب على حامل الشيك عند
المطالبة بقيمته سلوك طريق أمر الأداء وفق ما تقضي به المادة 143 من قانون
الاجراءات المدنية حال توافر شروطها.

محكمة التمييز - دبي بتاريخ 2023-11-07

في الطعن رقم 1252 / 2023 طعن تجاري

لذلك

ولهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي تراها المحكمة الموقرة أفضل وأعم وأشمل
يلتمس المستأنف ضده من المحكمة الموقرة القضاء :-

أولاً :- عدم قبول الاستئناف لقيده بغير الطريق الذي رسمه القانون.
ثانياً :- تأييد القرار المستأنف فيما قضى به من وضع الصيغة التنفيذية علي
الشيك .

ثالثاً :- الزام المستأنف بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماه .

وبكل احترام

المستأنف ضده

بوكالة المحامي / فاطمة محمد المازمي



دبي في 2026/03/10